

1501836-61.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Comarca: Serrana

Foro: Foro de Serrana

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 25/03/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2217868/2021 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO RIBEIRO SOARES FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Vistos.

RODRIGO RIBEIRO SOARES FILHO foi processado por infração ao disposto no art. 33, caput, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Serrana

Foro de Serrana

2ª Vara

Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000

Horário de Atendimento ao Público: das Horário de Atendimento ao Público <<

Informação indisponível >>

505088 sentença genérica base crime 1231 1501836-61.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501836-61.2021.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2217868/2021 - DEL.POL.SERRANA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO RIBEIRO SOARES FILHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCILIO MOREIRA DE CASTRO

Vistos.

RODRIGO RIBEIRO SOARES FILHO foi processado por infração ao disposto no art. 33, caput, da Lei de Tóxicos, conforme os fatos descritos na denúncia (fls. 101/104). O réu foi regularmente notificado e apresentou defesa prévia (fls. 124/128).

A denúncia foi recebida em fls. 153/154.

Durante instrução foram ouvidas as testemunhas bem como interrogado o réu. Após, as partes manifestaram-se em debates orais.

É o relatório.

Decido.

Procede a pretensão punitiva estatal.

Com efeito, a apreensão de entorpecentes ficou comprovada pelo laudo de exame químico-toxicológico, que resultou positivo para as substâncias

"tetrahydrocannabinol" e "metil benzoil ecgonina", princípios ativos dos entorpecentes vulgarmente conhecidos como "maconha" e "cocaína" (fls. 92/94).

No mais, a autoria é certa e se extrai da prova oral colhida.

A testemunha PM Wagner Luis do Nascimento referiu que estava em serviço quando recebeu a denúncia via COPOM que havia um indivíduo trajado com camiseta amarela e bermuda traficando no local, utilizando um veículo VW/Santana para guardar os entorpecentes. Chegaram no local e o acusado estava justamente saindo de um Santana com as vestimentas descritas pela denúncia. Abordado e procedida busca no veículo foram encontrados e apreendidos 52 pinos de cocaína e cerca de 19 gramas de maconha, além de uma balança de precisão.

No mesmo sentido a testemunha PM Wesley José Domingos.

O réu Rodrigo Ribeiro Soares Filho confessou os fatos.

Pois bem.

As provas produzidas autorizam o reconhecimento da autoria e materialidade do fato cometido.

Isso porque, em primeiro lugar, os depoimentos das testemunhas policiais encontram-se coesos e uniformes. Não há demonstração de que estes tenham interesse na causa ou vontade pessoal de prejudicar injustamente o réu.

Aliás, nesse sentido é a orientação recente do Colendo STJ: "Para afastar-se a presumida idoneidade dos policiais militares (ou ao menos suscitar dúvida), é preciso que se constatem importantes divergências em seus relatos ou que esteja demonstrada alguma desavença com o réu, séria o bastante para torná-los suspeitos, pois seria incoerente presumir que referidos agentes, cuja função é justamente manter a ordem e o bem estar social, teriam algum interesse em prejudicar inocentes" (STJ, Decisão monocrática HC 542127, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data da Publicação 29/10/2019).

Além disso, para a caracterização do tráfico de drogas não é imprescindível que a pessoa seja encontrada praticando atos de mercancia, bastando à sua caracterização a ocorrência de uma das condutas descritas no caput do artigo 33, da lei nº

11.343/06, in verbis: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por fim, o delito foi integralmente confirmado pelo réu. Ademais, não há motivos que ponham em descrédito a versão dos policiais, inclusive porque confirmados pela confissão.

Por tais motivos, suficientemente comprovado o crime, a condenação é medida de rigor.

Passo à dosimetria das penas.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, pelo que se fixa a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase, considerada a menoridade e a confissão, a pena-base não pode ficar aquém do mínimo legal nessa fase, mantida portanto a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, cabível a redução prevista no artigo 33, §4º, da lei 11.343/06,

de modo que o réu atende aos quatros critérios cumulativamente. Desta forma, diminuo a pena em 2/3, definindo-a em 01 (um) ano, 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, estes aplicados no patamar mínimo. O regime inicial será o aberto, a teor do art. 33, § 2º, "c", do Código Penal e levando-se em consideração a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/90 (STF, ARE 1052700, com repercussão geral reconhecida, rel. Min. Edson Fachin, j. 03.11.2017), bem como a reafirmação de nossos Tribunais Superiores de que o chamado "tráfico privilegiado" não pode ser equiparado a hediondo (STF, HC 118.533; e STJ, REsp 1.398.088, que culminou com o cancelamento da Súmula 512, que dispunha o contrário).

Ainda, atento à Resolução 5/2012 do Senado Federal, deixo de substituir a pena corporal por privativas de liberdade por entender, ausente casa de albergado, ser mais favorável ao réu as condições do regime aberto.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida pelo Ministério Público, para fim de CONDENAR RODRIGO RIBEIRO SOARES FILHO como incurso no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa fixada no patamar mínimo legal (1/30 do salário-mínimo vigente à época do delito). Decreto o perdimento dos valores depositados, em favor da União, com posterior reversão ao Funad, após o trânsito em julgado, na forma do artigo 63 e §§ da Lei nº 11.343/2006.

Fica autorizada a incineração do entorpecente, caso ainda não procedido.

Após o trânsito em julgado, será expedido o necessário para regular cumprimento. P.I.

Serrana, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA